



Propuesta de cláusula constitucional:

“El derecho a la no discriminación laboral. El Estado debe establecer instrumentos que garanticen el derecho de no discriminación remunerativa por trabajo de igual valor entre mujeres y hombres.”

3. “PROPUESTA DE CLÁUSULA SOBRE NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN EL TRABAJO EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN”

Propuesta de cláusula constitucional número uno:

Cláusula bases de la institucionalidad (primer capítulo-principios generales).

“Prohíbese la violencia contra la mujer que afecten o vulneren en cualquiera de sus manifestaciones los derechos fundamentales de las mujeres, sea en el ámbito

público o privado. Conságrese la igualdad de trato entre hombres y mujeres como principio fundante e informador del ordenamiento jurídico nacional.

Reconózcase el derecho fundamental de las mujeres a vivir una vida libre de violencia basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales, tanto en el ámbito público o privado, cualquiera sea la forma que pueda adquirir, sea física, psicológica, sexual o laboral.

El Estado deberá garantizar mecanismos que prevengan la violencia contra las mujeres, sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos”.

Propuesta de cláusula constitucional número dos:

Cláusula principios constitucionales.

“El derecho de toda persona a una relación de trabajo en el ámbito público o privado libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y al acoso en razón de género. Se entenderá por actos de violencia y acoso en razón de género, todos los actos, prácticas y omisiones, ya sea que se ejecuten en un solo acto o de forma reiterada, que afecten o vulneren de cualquier forma los derechos fundamentales reconocidos a los trabajadores y trabajadoras, que atenten contra la dignidad de la persona, en particular aquellas que crean un ambiente intimidatorio, degradante u ofensivo, basados en el género de la persona afectada, especialmente los actos discriminatorios, el acoso sexual y los que constituyan acoso laboral por razón de género.

La protección de este derecho también comprende la etapa de postulación a un trabajo, así como las actividades que se desarrollen con ocasión del trabajo incluida su terminación.

La ley señalará el procedimiento que tendrá la persona afectada para la investigación, sanción y reparación a la contravención de este derecho.

La ley determinará las obligaciones que los empleadores deberán cumplir para la prevención y reparación de la violencia y acoso en razón de género, y para la protección de este derecho.

La ley regulará los mecanismos para que el Estado promueva, prevenga, proteja, sancione y repare a las trabajadoras y trabajadores afectados en el disfrute de este derecho de manera integral, incorporando el principio de transversalización de género de las medidas a regular”.

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 20 votos en contra, 6 abstenciones).

57. ICC N°682-4

Artículo X: Protección del trabajo y derecho al trabajo decente.

El Estado reconoce y garantiza la protección del trabajo. En consecuencia, este deberá asegurar la protección eficaz de los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales, mediante un órgano autónomo a cargo de su fiscalización.

La Constitución asegura el derecho al trabajo decente. Este comprende el derecho a la libre elección del trabajo, bajo condiciones equitativas, sujeto a reglas de seguridad e higiene en el empleo, incluyendo el derecho al descanso, al tiempo libre, su desconexión digital y a la garantía de indemnidad.

La Constitución garantiza el reconocimiento y protección del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a una remuneración equitativa que le asegure su sustento y el de su familia.

Se prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y trabajadores que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal, así como el despido arbitrario.

Artículo X: Participación de los trabajadores y trabajadoras.



La Constitución asegura a los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales el derecho de participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos a través de los cuales se ejercerá este derecho.

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 13 votos en contra, 3 abstenciones).

58. ICC N°716

Artículo Único:

Todo empleador deberá velar por generar condiciones favorables en los espacios de trabajo con especial énfasis en la higiene, seguridad y ergonomía. Será responsabilidad de los órganos correspondientes, tal como fije la ley, la labor de fiscalizar y dar su total cumplimiento.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 26 votos en contra, 2 abstenciones).

59. CC 719-4

Artículo X: Que el Estado deberá promover y garantizar la incorporación masiva de mujeres en todos los procesos productivos de la economía nacional y no sólo servicios; propendiendo a establecer como derecho, la calificación laboral. Se deberá implementar una política que garantice el derecho de las mujeres a la incorporación y reconocimiento al trabajo intelectual y altamente especializado que impulse el desarrollo industrial y científico del país. Derecho al descanso, la lactancia materna, asistencia económica en caso de incapacidad de trabajo.

(El artículo referente a educación se encuentra en incorporado en la sección sobre derecho a la educación)

Artículo X: A igual trabajo, igual salario. El Estado debe establecer garantías plenas a las mujeres para recibir las mismas tarifas salariales que los hombres, que desempeñen un cargo y función. En las circunstancias de enfermedad de hijo menor de 1 año se garantizara el pago de una licencia medica equivalente a la remuneración integra. En las empresas del sector privado que incumplan con este derecho, el estado podrá intervenir su organización.

Sometido a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 28 votos en contra, 1 abstención).

60. ICC 747-4

Artículo 1: Derecho del trabajo y sus principios. Esta Constitución reconoce como principios aplicables al derecho del trabajo, entre otros, los siguientes:

1) In dubio pro operario: Las normas que regulan las relaciones laborales tienen por objeto la protección de la parte más débil de la relación laboral, esto es, las trabajadoras y trabajadores de Chile.

En el caso que una norma se pueda entender de varias maneras, debe preferirse aquella interpretación que más favorezca a las y los trabajadores.

2) La regla de norma más favorable: Ante la presencia de varias normas aplicables a una misma situación jurídica, debe aplicarse la norma que más favorezca a las y los trabajadores.

3) Irrenunciabilidad de los derechos laborales: Los derechos laborales son irrenunciables, ninguna persona puede privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el Derecho del Trabajo en beneficio propio.

4) Continuidad de la relación laboral: Los contratos de trabajo son de duración indefinida, salvo aquellos contratos pactados por obra o a plazo fijo.

El contrato de trabajo sólo podrá terminar por causales expresamente establecidas en la ley. El término del contrato de trabajo prohibido por la constitución y la ley será declarado nulo por el respectivo órgano jurisdiccional y obligará al empleador a reincorporar al trabajador y pagar todas las remuneraciones devengadas durante el tiempo de separación hasta su reincorporación o la fecha de dictación de la sentencia definitiva que ponga fin al asunto en el tribunal.

5) Primacía de la realidad: En caso de discordancia entre lo que ocurra en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos entre empleador y trabajadores, el juez y las partes deben atenerse a lo que sucede en el terreno de los hechos.

6) Vigencia de los derechos fundamentales: La realización de una actividad laboral no afecta ni suspende la vigencia de todos los derechos fundamentales de las y los trabajadoras en el lugar de trabajo; ni de sus dirigentes sindicales y gremiales.

En Chile, no hay incompatibilidad ni inhabilidad alguna entre la calidad de trabajador o dirigente sindical y cualquier cargo de representación popular.

7) Paridad de género: Las trabajadoras tendrán igualdad de oportunidades con los trabajadores en el acceso al trabajo; tanto durante la relación laboral, en el ejercicio de todos los derechos laborales, como en el derecho a la participación en la gestión y el resultado de las empresas.



8) *Libertad sindical: Las y los Trabajadores del sector público y privado, tienen el derecho a ejercer la libertad sindical sin presiones de ningún tipo.*

9) *Todos aquellos principios que se consagran en los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile sobre protección al trabajador y trabajadora, estabilidad en el empleo, libertad sindical y protección de las organizaciones sindicales.*

Artículo 2: Sobre el derecho individual al trabajo. Se reconoce el derecho al trabajo, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganar su sustento mediante un trabajo decente, libremente escogido o aceptado.

Se prohíbe cualquier forma de esclavitud o servidumbre, el trabajo forzoso e infantil y la trata de personas, en todo el territorio nacional.

La Constitución asegura el derecho de toda persona a un trabajo digno, que permita su realización personal y asegure condiciones equitativas y satisfactorias para su sustento y el de su familia.

Artículo 3. Sobre la Protección de las y los trabajadores. El derecho a la protección de las y los trabajadores, comprende:

1. El derecho a acceder a una remuneración justa que reconozca el aporte de los trabajadores y trabajadoras a la prosperidad del país. Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras a participar de las utilidades de la empresa;

2. La igualdad de remuneraciones por un trabajo de igual valor, sin distinción alguna por motivos de sexo, orientación sexual, raza, color, nacionalidad, maternidad, discapacidad u otros factores sospechosos de discriminación;

3. Se prohíbe la discriminación en el trabajo, tanto en las ofertas y entrevistas, como en la ejecución del contrato o en su término. Los migrantes gozarán de los mismos derechos que los trabajadores y trabajadoras chilenos.

4. La organización del trabajo debe facilitar la conciliación de la vida laboral, profesional y familiar.

5. Las innovaciones tecnológicas deben servir para dignificar el trabajo y facilitar su desarrollo a las y los trabajadores;

6. El derecho a la seguridad, higiene y salud en el trabajo. La ley regulará el seguro laboral para accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que será de acceso universal;

7. La igual oportunidad para todos de ser promovidos a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio, capacidades y mérito.

8. El derecho al descanso de trabajadoras y trabajadores, al disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas e irrenunciables;

9. El derecho a percibir remuneración por los días festivos, sean o no trabajados.

10. El despido deberá siempre estar motivado por justa causa.

11. Los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras

constituyen un límite a las facultades del empleador en la empresa.

12. Se prohíbe la subcontratación para aquellas labores que formen parte del giro de la empresa.

13. La ley podrá establecer el derecho a la información y a la consulta, así como la codeterminación dentro de las empresas.

14. La ley protegerá el trabajo sostenido en condiciones de riesgo para la salud o integridad física, el autónomo y el de sectores vulnerables.

Las normas anteriores no podrán interpretarse o aplicarse de forma que disminuyan los derechos laborales reconocidos en las declaraciones y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 25 votos en contra, 3 abstenciones).

61. ICC N°1025-4

ARTÍCULO XX DERECHO AL TRABAJO DIGNO

El Estado debe garantizar el derecho al trabajo a toda persona en condición de hacerlo. Organizando instituciones y servicios para que las personas puedan obtener un empleo digno, en correspondencia con su elección, calificación, aptitud y exigencias de la economía y la sociedad. Además, el Estado debe organizar instituciones y servicios que faciliten a los trabajadores el desempeño de sus responsabilidades.

ARTÍCULO XX DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL



El trabajo debe tender a su estabilidad en el tiempo y el Estado deberá elaborar legislación que lo garantice. Son contrarias a ello, los empleos de plazo fijo y temporales, siendo limitados en su aplicación y tiempo. El término de la relación laboral deberá ser causado, fundándose en la ley y debidamente justificado.

ARTÍCULO XX DERECHO A LA PROTECCION DEL TRABAJADOR

El trabajador y la trabajadora en el empleo, deben ser protegidos por el Estado mediante la legislación y sus órganos. Debiendo el empleador garantizar de acuerdo a la ley, la protección de sus trabajadores durante toda la relación laboral. Al término de la relación laboral, todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a la remuneración de desempleo. Terminada la vida laboral activa, el trabajador y la trabajadora tendrán derecho a recibir una justa jubilación.

ARTICULO XX DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN LABORAL

Los trabajadores a trabajadoras no podrán ser discriminados o discriminadas en el empleo, ni en forma previa, ni durante, ni al término de la relación laboral.

ARTÍCULO XX DERECHO A UNA JUSTA E IGUAL RETRIBUCIÓN DEL SALARIO

Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a recibir un salario justo para satisfacer sus necesidades de acuerdo a las exigencias de la vida social, por las actividades laborales que realiza y la riqueza que genera. Garantizando a lo menos condiciones dignas para él y su grupo familiar. Por un mismo trabajo se retribuirá con un mismo salario.

ARTÍCULO XX DERECHO A LA RECLAMACIÓN

Todos los trabajadores y trabajadoras podrán ejercer “el derecho a la reclamación” ante la jefatura o dirección de la empresa en que laboran, ante la autoridad administrativa o la autoridad judicial, para hacer valer sus derechos laborales. La reclamación deberá ejercerse en un plazo razonable, debiendo regular y garantizar el Estado su ejercicio.

Sometido a votación se **rechazó** (3 votos a favor, 28 votos en contra, 2 abstenciones).

(c.204) Derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (IIC N°252, IPC N°32, 61, 75; ICC N°107, 355, 362, 436,478, 546, 474/613, 719 y 947).

62. ICI N°252

1.-DERECHO AL CUIDADO

Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidada y cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y en condiciones de igualdad, corresponsabilidad y con pertinencia de acuerdo a los preceptos de los pueblos originarios.

El Estado debe generar normativas y políticas públicas, basadas en los enfoque de derechos humanos, interculturalidad, género y la promoción de autonomía personal, que garanticen la implementación de un sistema integral de Cuidados de carácter estatal, paritario, solidario y universal, con pertinencia cultural indígena y perspectiva interseccional, asegurando su financiamiento permanente, suficiente y progresivo.

El sistema prestará especial atención a niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Así mismo velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajo de cuidados.

2. - RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DOMESTICO Y DE CUIDADOS.

El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios indefensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas.

El Estado garantiza su redistribución a través del Sistema Integral de Cuidados y, estableciendo un régimen laboral compatible con el trabajo de cuidados, que promueva la igualdad y la corresponsabilidad social de género. Asimismo, garantizará a quienes ejercen trabajos domésticos y de cuidados, los derechos laborales consagrados en la Constitución y las leyes.

3.- FISCALIZACIÓN:

El Estado garantizará mediante un ente fiscalizador en conjunto con representantes de los pueblos originarios elegidos democráticamente por estos y de acuerdo con sus costumbres y por región, que se promuevan y cumpla dicha norma y la asignación de recursos económicos para ello.



Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstención).

63. IPC N°32

1.- *El derecho al cuidado de los primeros mil días de vida y protección de la maternidad y co-parentalidad, debe ser entendido como un derecho fundamental básico, que le corresponde a todas las personas, por el hecho de ser tales. Garantizar este derecho es un deber del Estado, tal como propiciar normas que involucren a trabajadores del sector público y privado, además de las políticas públicas necesarias para que sea tratado como un derecho fundamental.*

2.- *El Estado velará porque a todos los niños y niñas, se les reconozca el derecho a ser deseados, a crecer en un ambiente tranquilo, y estos cuidados deben ser generados aún antes de la concepción, mediante el acceso a la información integral, en diversos ámbitos, como es la educación, derechos sexuales y reproductivos, derechos laborales, derecho a la salud, entre otros, de esa forma se puede propender a ser cuidados de manera digna, garantizando su seguridad, integridad y desarrollo de vínculos sanos.*

3.- *Será deber del Estado que todas las mujeres y hombres que ejerzan la parentalidad, tanto como todas las personas proveedoras de cuidado, tengan acceso a las garantías tanto laborales como económicas, para ejercer los cuidados necesarios de manera integral.*

4.- *A fin de asegurar la salud integral de las personas que ejercen labores de cuidado, el Estado proveerá los programas necesarios de cobertura especializada para estas temáticas, integrando en las prestaciones la salud física, mental y espiritual.*

5.- *La co-parentalidad será impulsada, fomentada y apoyada por el Estado, mediante el reconocimiento de algunos derechos y beneficios, tales como, un permiso prenatal, a fin de que el padre se involucre activamente los últimos días del embarazo, un permiso postnatal, que actualmente es de 5 días, que se extienda, pues el apego claramente es un proceso que no debe ser limitado únicamente a esos 5 días, y a fin de lograr un fortalecimiento de la familia y erradicar toda clase de discriminación por género, establecer un marco legal que proteja a los integrantes de este núcleo, a través de un fuero que incluya al padre, además de contar con estrategias educativas, culturales, sociales y económicas que permitan que este ejercicio sea posible.*

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 14 votos en contra, 2 abstenciones).

64. IPC N°61

Artículo XX

Se reconoce el trabajo doméstico y de cuidado. Todos los trabajos deben ser remunerados.

Tanto el trabajo doméstico como los trabajos de cuidado serán remuneradas con cargo a un Fondo Universal financiado a través del presupuesto nacional. De este modo, el Estado deberá garantizar disponibilidad presupuestaria que permita una remuneración digna a quienes ejercen estas tareas.

Este derecho contemplará el acceso a previsión social, toda vez que se basa en el reconocimiento de la igualdad de trabajos en el espacio público y privado.

Será labor de los municipios coordinar, administrar y fiscalizar a fin de permitir una adecuada ejecución de este derecho. Una ley regulará las potestades, procedimientos y plazos para la atribución de funciones al gobierno local que se traduzca en el efectivo desarrollo de este derecho fundamental.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstención).

65. IPC 75

Toda persona tiene el derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse, debiendo el Estado otorgar un ambiente adecuado y los medios materiales y simbólicos necesarios para vivir dignamente en sociedad durante toda

las etapas de la vida.

La ley establecerá un sistema nacional de cuidados de carácter integral, universal, accesible, suficiente, interseccional y con pertinencia cultural, que articulará prestaciones y promoverá la corresponsabilidad al interior de la comunidad. Este sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.

Sometido a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 7 votos en contra, 0 abstenciones).

66. ICC N°107

Artículo 8. Sobre el trabajo doméstico y laborales de cuidado.



Se reconoce el trabajo doméstico y las laborales de cuidado humano como actividad económica que crea valor agregado, produce riqueza y bienestar social; quienes lo ejerzan tendrán derecho a la seguridad social.

El trabajo no remunerado de autosustento o en las empresas será reconocido y quienes lo ejerzan tendrán derecho a la seguridad social.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa N°107 en esta materia.

67. ICC N°355

Artículo X. Derecho al Cuidado.

Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad.

El Estado debe generar normativas y políticas públicas, basadas en el enfoque de derechos humanos y de género, y la promoción de la autonomía personal, que garanticen la implementación de un Sistema Integral de Cuidados de carácter estatal, paritario, solidario y universal, con pertinencia cultural y perspectiva interseccional, asegurando su financiamiento permanente, suficiente y progresivo.

El sistema prestará especial atención a niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados.

Artículo X. Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados.

Artículo x. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas.

El Estado garantizará su redistribución a través del Sistema Integral de Cuidados y, estableciendo un régimen laboral compatible con el trabajo de cuidados, que promueva la igualdad y la corresponsabilidad social y de género. Asimismo, garantizará, quienes ejercen trabajos domésticos y de cuidados, los derechos laborales consagrados en la Constitución y las leyes.

Sometido a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 6 votos en contra, 2 abstenciones).

68. ICC N°362-2

ARTÍCULO X: RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DE CUIDADO Y DEL HOGAR. El Estado reconocerá el trabajo de cuidados en el hogar como actividad creadora de valor, productora de riqueza y bienestar social.

Quienes lo ejerzan tendrán de manera plena derecho a la Seguridad Social, siendo obligación del Estado instituir, para ello, un Sistema Plurinacional de Cuidado.

ARTÍCULO X: PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD, PATERNIDAD Y VIDA FAMILIAR. Es deber del Estado otorgar especial cuidado a las personas en estado de gestación, quienes tendrán derecho a la protección de su empleo, a gozar de descansos en un periodo razonable antes y después del parto y a su adecuado sustento durante dichos descansos.

Padres, madres y quienes deban asumir el cuidado personal de niños y niñas, tendrán el derecho a conciliar dicho cuidado con su vida laboral, para lo cual la ley establecerá las condiciones que garanticen el ejercicio de estos derechos. Lo mismo se aplicará respecto del cuidado que realiza de personas enfermas, adultos mayores, y otras personas con necesidades especiales.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstención).

69. ICC N°436

Derechos de maternidad y a conciliar el trabajo y los cuidados afectivos de niños y niñas.

Artículo 6.- El Estado protegerá los derechos de las personas en estado de pre y post gestación, garantizándole la protección integral de sus derechos laborales.

Las madres, padres o los cuidadores de niñas y niños, tendrán derecho a conciliar dicho cuidado afectivo, con su vida laboral, para lo cual se le deben respetar íntegramente su fuente de trabajo y sus derechos laborales.

Labores de cuidado del hogar y la familia.



Artículo 7.- *El Estado reconoce el trabajo de cuidados en el hogar como actividad creadora de valor y de bienestar social. Los que la realicen tendrán derecho a la Seguridad Social garantizada por el Estado.*

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 votos en contra, 3 abstenciones).

70. ICC N°478

Artículo X.

“Toda persona tiene el derecho a cuidar y a ser cuidado. Es deber del Estado otorgar, a través de instituciones públicas, fundaciones de la sociedad civil, un ambiente adecuado así como los medios materiales y económicos para el ejercicio de este derecho en todas las etapas del ciclo vital, según las condiciones y requisitos que señale la ley.

La ley establecerá un sistema nacional de cuidados de carácter integral y universal, que prestará asistencia a los cuidadores y promoverá la corresponsabilidad al interior de la comunidad. Este sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, y a quienes cuidan a otros de manera no remunerada.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 19 votos en contra, 6 abstenciones).

71. ICC N°546

Artículo AA: *Reconocer el valor social del cuidado, como trabajo fundamental y su aporte en términos económicos y sociales a toda persona que habite en el territorio nacional, el cuidado como un derecho humano para quienes lo requieran y como un trabajo para quienes lo ejerzan.*

Artículo BB: *Recompensar y remunerar con salarios iguales por un trabajo de igual valor. Pensiones dignas, condiciones de trabajo dignas y protección social integral, basado en el principio de la igualdad sustantiva en dignidad, libertad y derechos.*

Valorar el trabajo de cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos fortalecidos, de calidad y sensibles al género; la provisión de infraestructura y recursos adecuados, capaces de garantizar los derechos sociales y; la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia.

Artículo CC: *Reducir la carga del trabajo de cuidados no remunerado sobre las mujeres. Garantizar el derecho al cuidado, para dar pasos concretos en la superación de la división sexual del trabajo.*

Artículo DD: *Redistribuir el trabajo de cuidados dentro de los hogares, en el Estado y entre todos los trabajadores y trabajadoras mediante la garantía del cuidado.*

Garantizar educación pública no sexista, educación sexual integral, derecho a la maternidad libre, a los derechos sexuales y reproductivos y, a la desfamiliarización y desfeminización de la responsabilidad por los cuidados.

Artículo EE: *Restaurar y reclamar el deber y la responsabilidad principal del Estado de proporcionar servicios públicos de cuidados y desarrollar sistemas de cuidados que transformen las relaciones de género.*

Garantizar la igualdad, la equidad en el reparto de tareas, la equidad en los servicios públicos para evitar brechas, la accesibilidad, la disponibilidad, la universalidad, la calidad, la solidaridad, la corresponsabilidad, la progresividad, la autonomía, la transparencia, la interculturalidad, la transversalidad de la perspectiva de género, la transversalidad del enfoque de derechos humanos y la coordinación y cooperación institucional.

Sometido a votación se **rechazó** (3 votos a favor, 27 votos en contra, 3 abstenciones).

72. ICC N°474/613

Artículo X. *El Estado reconoce la corresponsabilidad social de los cuidados, debiendo fomentar, garantizar y generar políticas públicas que permitan la conciliación laboral y familiar, resguardando el interés superior de las niñas y adolescentes, fomentando una sociedad*

igualitaria que permita el desarrollo técnico y profesional de hombres, mujeres y otras identidades género. Las leyes regularán la obligación de quienes emplean de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para las niñas y adolescentes que estén al cuidado de quienes trabajan sin discriminación de género.

El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo, los derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad y maternidad. Las mujeres y personas con capacidad de gestar no podrán ser



discriminadas o despedidas durante el embarazo, gozarán de una protección especial y de licencia con remuneración salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social.

Sometido a votación se **rechazó** (14 votos a favor, 17 votos en contra, 2 abstenciones).

73. ICC N°719

Norma X: Red nacional de labores Sociales Domésticas. El trabajo doméstico es un bien social colectivo y necesario, por lo tanto debe ser considerado como una responsabilidad social pública del Estado a través de una Red nacional de labores Sociales Domésticas.

La Red Nacional de Labores Sociales Domésticas, garantizada por el estado, deber completar: Construcción de salas cunas y guarderías infantiles; lavanderías colectivas y construcción de comedores populares en todas las poblaciones, comunas y barrios; ampliación de funcionamiento y raciones de los comedores de los establecimientos educativos de cada comuna, asequible a todos los miembros de la sociedad; bajo la planificación de un menú centralizado, que contribuya al desarrollo saludable de la población. Ración obligatoria, comedor y casas de acogida transitoria para la mujer y sus hijos, que se desempeña en el trabajo agrícola temporal.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstenciones).

74. ICC N°947

Artículo XX (...) El Estado reconoce y valora el trabajo doméstico, además del cuidado de personas no remunerado como actividades esenciales para el bienestar del individuo, la familia y la sociedad. Corresponderá al legislador promover la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el trabajo doméstico y de cuidado familiar. Una ley arbitrará los medios para la adecuada subsistencia de aquellas personas que efectúen dichas labores. Asimismo, el Estado deberá velar por la protección del derecho a la seguridad social a través de políticas públicas de protección social integral.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 votos en contra, 5 abstenciones).

(c.205) Derecho a la negociación colectiva, huelga y libertad sindical (ICC N° 108, 110, 143, 146, 257, 302, 362, 382, 436,474/613-4, 495, 555, 568,569, 587, 630, 682, 747,1025)

75. ICC N°108-4

Artículo XX. Sobre el derecho a la sindicalización. Todos y todas quienes trabajan en el sector privado y público tienen derecho a organizarse sindicalmente.

Se garantiza la plena y efectiva libertad sindical en todos los asuntos relativos a sus intereses individuales y colectivos, dentro y fuera de la empresa, destinados a promover, ampliar y defender sus derechos; mejorar las condiciones de empleo y de trabajo; a participar en la reorganización o reestructuración empresarial, la introducción de nuevas tecnologías u otras decisiones de relevancia para las condiciones laborales; representar en la gestión de empresas, instituciones de seguridad social y otras instituciones que afecten las condiciones laborales; participar en la definición, ejecución, control y evaluación de políticas públicas y otros que definan libremente las personas trabajadoras.

Las organizaciones sindicales tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades y a formular su programa de acción. Los podrán fundar o afiliarse a federaciones, confederaciones y centrales, así como fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas.

Se garantiza la constitución de sindicatos sin autorización previa; las autoridades públicas empresariales deberán abstenerse de toda intervención que limite este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

La constitución de los sindicatos se realizará ante cualquier ministro de fe y su reconocimiento jurídico se producirá con el simple depósito del acta notarial de constitución en la Inspección del Trabajo sólo para fines de información.

Los representantes sindicales podrán ejercer todos sus derechos civiles y políticos como tales, tendrán fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de sus labores y los trabajadores gozarán de protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. La ley establecerá un proceso preferente y sumario para atender denuncias contra dichos actos. El Estado promoverá la organización sindical, adoptará las medidas para garantizar el libre derecho de sindicalización y perseguirá las prácticas anti sindicales.

Artículo 2. Sobre el derecho de los sindicatos a negociar colectivamente. Las organizaciones sindicales tendrán el derecho a negociar colectivamente en el sector público, privado y en todo tipo de empresas. El ejercicio de la negociación colectiva legalmente vinculante le corresponde



únicamente al sindicato u organizaciones de grado superior. En el ejercicio de este derecho, pueden negociar acuerdos sobre condiciones de trabajo, de empleo y regular sus relaciones recíprocas ante cualquier tipo de empresa y a cualquier nivel, sea la empresa inter empresa, ramal, inter ramal, regional o nacional. Los convenido se aplicará a todas las personas que trabajan y a quienes ingresen posteriormente, aunque no pertenezcan al sindicato contratante. Los convenios o contratos colectivos en el ámbito acordado serán legalmente vinculantes. El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva y sus resultados.

Artículo 3. Sobre prácticas antisindicales y discriminatorias. Toda acción y/o prácticas antisindicales o discriminación por motivos sindicales es una violación a los derechos humanos fundamentales de los trabajadores del sector privado. Dichas prácticas con llevarán sanciones administrativas y penales; sus efectos serán nulos y las autoridades administrativas y judiciales las considerará como causal de nulidad.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa N°108 en esta materia.

76. ICC N°110.

Artículo XX. Sobre el derecho a la huelga.

Se garantiza a todos y todas quienes trabajan y sus organizaciones sindicales el derecho a huelga en todos los asuntos relativos a sus intereses a nivel de empresa o generales.

Corresponde a las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales decidir sobre la oportunidad de su ejercicio. El derecho a huelga no tendrá limitación alguna, salvo en casos excepcionales y sólo en los servicios esenciales en el estricto sentido del término, los que serán fijados por ley.

Se prohíben los reemplazos de las personas en huelga por personal contratado, subcontratado, cedido temporalmente, reasignado desde la misma empresa, o bajo cualquier otra figura, la externalización de actividades y la conformación de equipos mínimos de emergencia en porcentajes sobre dimensionados o cualquier otra acción u omisión destinada a menoscabar el derecho efectivo de huelga, las cuales deberán ser sancionadas por la autoridad.

En el caso de las funciones tercerizadas, declarada la huelga por los trabajadores contratistas o subcontratistas que ejercen tal labor, quedará absolutamente prohibido a la empresa mandante ejercer tal función directamente o a través de otra empresa tercerizada.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa N°110 en esta materia.

77. ICC N°143-4

La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, independientemente si están o no sindicalizados, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Con todo, la negociación colectiva no afectará el derecho de cada trabajador para acordar individualmente sus condiciones de trabajo, en razón de su idoneidad y/o capacidad personal.

La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos, cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.

Todos los trabajadores tendrán derecho a la huelga pacífica como parte de la negociación colectiva, en conformidad a lo señalado en la ley. No podrán declararse en huelga ni tampoco paralizar sus funciones los funcionarios y demás trabajadores del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a esta prohibición.

Todos los trabajadores tendrán el derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones para el cumplimiento de sus fines con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece; así como la transparencia en su financiamiento y administración y una efectiva democracia interna. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas.”

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 26 votos en contra, 0 abstenciones).



78. ICC N°146-4

Artículo XX: Libertad de sindicalización:

Trabajadoras y trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente en los casos y forma que señale la ley. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y regulará las características propias de su ejercicio para los funcionarios públicos.

Se garantiza el derecho a fundar organizaciones sindicales en todos sus niveles y afiliarse o desafiliarse a ellas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución en la forma y condiciones que determine la ley.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 votos en contra, 2 abstenciones).

79. ICC N°257-4

Articulado XX. Libertad sindical y derecho a huelga solidaria. Toda persona sin distinción de estatuto alguno, tienen derecho a sindicarse libremente. La libertad sindical comprende el derecho de trabajadores y funcionarios a fundar organizaciones sindicales nacionales e internacionales, a afiliarse a la de su elección; participar de los cargos de elección popular; ejercer el derecho a la huelga, con carácter solidario, para la defensa fraterna y unificada de sus intereses y la negociación colectiva en todos sus niveles.

Toda la legislación respetara en su esencia este derecho fundamental.

Artículo XX. Negociación colectiva sectorial. La negociación colectiva podrá desarrollarse a todo nivel, con base en la negociación sectorial o por rama de la economía, tripartita, con participación directa del Estado, los trabajadores y los empresarios. Son materia de negociación colectiva toda defensa de los intereses de los trabajadores.

Podrán negociar sectorialmente las Confederaciones, y las Centrales de trabajadores en caso de tener representatividad relevante, o a petición de las Confederaciones. La Negociación Sectorial, entre otros, podrá definir las condiciones remuneracionales comunes para esa rama de la economía, la participación en las utilidades o en su defecto las gratificaciones legales según sea el caso, definición de los cargos que ocuparan las empresas del sector, y otros beneficios que deban ser acordados necesariamente con el Estado, como exenciones o aportes específicos, que no pueden o no deben venir desde el empresariado.

Los instrumentos colectivos sectoriales se entenderán ley en el rubro y tendrán una duración máxima de dos años, y se extenderán obligatoriamente a todos los trabajadores del sector o rama de la economía que negocia, que se encuentren trabajando o que sean contratados con fecha posterior a la firma del convenio.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 26 votos en contra, 0 abstenciones).

80. ICC N°302-4

5. El derecho a sindicarse libremente, tanto de los trabajadores del sector privado como de los trabajadores o funcionarios del sector público. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de las organizaciones sindicales y su propio financiamiento. Asimismo, la ley observará el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales suscritos y que se encuentren vigentes.

Las organizaciones sindicales no podrán tener fines de lucro.

6.- “Se reconoce la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras para constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, con derecho a negociar y celebrar instrumentos colectivos, y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.”¹ (Agregar en la fundamentación que no se limitara la negociación por empresa o negociaciones ramales para dar al legislador la facultad de regular y permitir dicha negociación tomando en consideración los distintos tipos de diversidad laboral sin restringir ni imponer la libertad sindical.)

7.- Se reconoce y garantiza el Derecho a Huelga, siendo competencia de las organizaciones sindicales definir el ámbito y los intereses que se propongan defender mediante su ejercicio, no pudiendo el legislador restringir su ámbito de aplicación ni su contenido esencial.

La legislación podrá establecer restricciones a la Huelga en aquellos casos en que, por sus características, afecte la vida, salud o seguridad de la población. El legislador no podrá imponer restricciones que impidan su ejercicio o afecten su contenido esencial.



Queda prohibida la huelga en el poder judicial, fuerzas armadas, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y los agentes de los cuerpos de seguridad estatal.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstenciones).

81. ICC N°362-2

ARTÍCULO X: LIBERTAD SINDICAL. Se reconoce la libertad sindical de las y los trabajadores, públicos y privados, para constituir las organizaciones sindicales que estimen

convenientes las cuales tendrán derecho a negociar y celebrar contratos colectivos, y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses.

Las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar de manera vinculante en la vida pública y política del país, para la defensa de sus intereses económicos y/o sociales, en virtud de su centralidad en la democracia plurinacional.

Se reconocerá, a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, todos los derechos que la hacen posible, tales como la libertad de expresión, derecho a la información y consulta, participación institucional y otros que se desprenden del ejercicio mismo de la libertad sindical.

Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a participar sin limitaciones en las instancias de índole económica, social, ambiental y política, de carácter municipal, regional, nacional o en cualquier otro que la Constitución y las leyes establezcan.

Las y los dirigentes sindicales podrán ser elegibles para cargos de representación popular.

ARTÍCULO X: DERECHO A LA SINDICACIÓN. Las y los trabajadores gozan de la libertad de constitución en el nivel que determinen (de empresa, supraempresa, por rama de producción, territorial, etc), de personalidad jurídica, de reglamentación, de representación y de actuación sindical en el ámbito que determine la organización.

Las y los trabajadores podrán afiliarse voluntariamente a la organización sindical de cualquier nivel que elijan, ya sea por su actividad, su empleo o sus intereses.

Las organizaciones de trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de parte del Estado o empleadores.

La organización de trabajadoras/es gozará de personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señale la ley.

Los representantes elegidos de los trabajadores gozan del derecho a la información y consulta, así como a la protección legal adecuada contra cualquier forma de condicionamiento, coacción, persecución o limitación del ejercicio legítimo de sus funciones.

Es función de las organizaciones sindicales defender y promover los derechos e intereses económicos y sociales de las y los trabajadores y de sus familias, en los niveles que defina la propia organización.

ARTÍCULO X: DERECHO A NEGOCIACIÓN COLECTIVA. La titularidad sindical para negociar colectivamente corresponde a las organizaciones sindicales, y es su función ejercer el derecho de negociar y contratar colectivamente al nivel que estimen conveniente, pudiendo ser territorial, nacional, ramal, por grupo económico o de empresa según la representación que tengan en esos niveles, siendo competencia de las partes la definición de los mecanismos escalonados o graduados de extensión, y el ámbito de aplicación.

De cualquier manera, la negociación colectiva en un nivel de menor representación no podrá disminuir los beneficios obtenidos en un nivel superior.

Estará prohibido pactar mediante acuerdos individuales condiciones inferiores a las establecidas en instrumentos colectivos.

Las organizaciones sindicales tendrán siempre el derecho a suscribir un instrumento colectivo con idénticas estipulaciones a su instrumento vigente.

Será deber del Estado promover y fomentar que la negociación colectiva se desarrolle en todos sus niveles y garantizar su exigibilidad.

ARTÍCULO X: DERECHO A HUELGA. Se garantiza el derecho a la huelga, en toda clase de conflictos jurídicos e intereses sociales o económicos. Se reconocen todos los tipos de acción colectiva ejercidas por las y los trabajadores, incluidas la huelga por solidaridad.

Es competencia de las y los trabajadores definir el ámbito de los intereses que se propongan defender mediante la huelga, no pudiendo la ley limitar ese ámbito.

La legislación podrá establecer un mecanismo, para que en las empresas o instituciones que presten servicios esenciales en un sentido estricto, esto es, aquellas que afecten la vida, la salud



o seguridad de la población, se establezcan servicios mínimos indispensables y estrictamente necesarios para evitar una amenaza de dichos derechos.

Es competencia de tribunales especializados la calificación de dichos servicios mínimos.

ARTÍCULO X: DERECHO A NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO. Las y los trabajadores del sector público tendrán derecho pleno a la libertad sindical conforme a lo señalado en esta Constitución.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa N°362 en esta materia.

82. ICC 382-4

Artículo XX. Se reconoce a los y las trabajadoras del sector público y privado la libertad sindical, condición y garantía de la construcción de su unidad para la defensa de sus derechos e intereses.

Artículo XX. Sindicalización. Las y los trabajadores gozan de la libertad de constituir organizaciones sindicales en todos los niveles que determinen, sin autorización previa y con plena autonomía para definir su forma organizativa.

Las y los trabajadores tienen la libertad de afiliarse voluntariamente a la organización sindical que elijan, ya sea por su actividad, su empleo o sus intereses.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica, de reglamentación, de representación y de actuación sindical en el ámbito que determine la organización y a procedimientos de constitución sencillos y expeditos de los sindicatos.

Las organizaciones sindicales deberán regirse por el principio de gestión democrática y paritaria, basado en la elección periódica y por votación secreta de sus órganos dirigentes, sin sujeción a ninguna autorización, y asentados en la participación activa de las y los trabajadores en todos los aspectos de la actividad sindical.

Las organizaciones sindicales son independientes de las y los empleadores, del Estado, de las asociaciones religiosas, de los partidos y demás organizaciones políticas, y la ley deberá establecer las garantías adecuadas de esta independencia, que constituye el fundamento de la unidad de las clases trabajadoras.

Los y las representantes sindicales gozan del derecho a la información y consulta, así como a la protección legal adecuada contra cualquier forma de condicionamiento, amenaza o coacción, persecución o limitación del ejercicio legítimo de sus funciones.

Ningún sindicato podrá ser disuelto por vía administrativa.

Artículo XX. Negociación colectiva. La titularidad para negociar colectivamente y celebrar contratos colectivos corresponde a las organizaciones sindicales, en el nivel que estimen conveniente, ya sea a nivel de empresa, supra empresa o ramal, y según la representación que tengan en ese nivel, siendo competencia de las partes la definición de los mecanismos escalonados graduados de extensión, y el ámbito de aplicación. Será deber del Estado promover y fomentar que la negociación colectiva se desarrolle en todos sus niveles y garantizar su exigibilidad. El Estado deberá implementar mecanismos tripartitos entre organizaciones sindicales, Estado y empleadores, para el desarrollo de este tipo de negociación.

El instrumento colectivo más general es base del más particular. Estará prohibido pactar mediante acuerdos individuales condiciones inferiores a las establecidas en instrumentos colectivos. Las organizaciones sindicales tendrán siempre el derecho a suscribir un instrumento colectivo con idénticas estipulaciones a su instrumento vigente.

Artículo XX. Derecho a huelga. Se garantiza a los y las trabajadoras el derecho a huelga. Compete a los y las trabajadoras definir el ámbito de los intereses que se propongan defender mediante la huelga, ámbito que no podrá ser limitado por ley.

El ejercicio del derecho a huelga no está subordinado al proceso de negociación colectiva. En los lugares de trabajo donde existan organizaciones sindicales, éstas tendrán la titularidad del ejercicio del derecho a huelga; en los lugares de trabajo donde no las haya, una asamblea de trabajadores y trabajadoras podrá decidir ejercer colectivamente este derecho. La ley establecerá un sistema de protección mediante fuero para quienes ejerzan este derecho.

La ley definirá las condiciones de prestación de los servicios indispensables y estrictamente necesarios durante la huelga, cuando ésta afecte comprobadamente la vida, la salud o la seguridad de la población. Se prohíbe el cierre patronal durante la huelga.

Artículo XX. Queda prohibida la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa N°382 en esta materia.



83. ICC 436-4

Libertad Sindical

Artículo 7.- El Estado reconoce expresamente la libertad sindical de todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado para constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, con derecho a negociar y celebrar contratos colectivos, y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.

Las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar de manera vinculante en la vida pública y política del país, para la defensa de los intereses económicos y/sociales de sus representados.

El Estado reconoce a las organizaciones sindicales, el ejercicio de los derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, derecho de información y consulta, participación institucional y los demás que emanen del ejercicio mismo del derecho fundamental de libertad sindical.

Las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar sin restricción alguna en la vida social de nuestra república, incluso los dirigentes sindicales podrán ser elegidos para cargos de representación popular.

Los sindicatos o los y las trabajadoras que se consideren lesionadas (os) en su derecho a la libertad sindical podrán reclamar debidamente representados por una Defensoría Laboral Pública y Autónoma, su tutela ante los tribunales competentes, en un proceso tutelar preferente. La tutela de la actividad sindical implica el pleno respeto al ejercicio del principio de la libertad sindical.

El ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical comprenderá:

1.- Libertad de constitución en cualquier nivel (de empresa o supraempresa), de personalidad jurídica, de reglamentación, de representación y de actuación sindical en la empresa.

2.- Los representantes elegidos de los trabajadores gozan del derecho a la información y consulta, así como a la protección legal adecuada contra cualesquiera formas de condicionamiento, coacción, persecución o limitación del ejercicio legítimo de sus funciones.

3 - Es competencia de las asociaciones sindicales defender y promover la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores a los que representen.

4. - Es competencia de las asociaciones sindicales ejercer el derecho de contratación y negociación colectiva al nivel que estimen conveniente: nacional, ramal o de empresa. La ley podrá establecer un sistema ramal de negociación colectiva o mecanismos de extensión o ambos.

5. - Se garantiza expresamente el derecho a la acción colectiva y a la huelga, tanto en los conflictos jurídicos como de intereses o económicos.

6. - Es competencia de los trabajadores definir el ámbito de los intereses que se propongan defender mediante la huelga, no pudiendo la ley limitar ese ámbito.

7. - La legislación podrá establecer servicios mínimos en aquellas huelgas que afecten la vida, salud o seguridad de la población.

8. - La legislación deberá establecer un sistema de negociación colectiva en el sector público, comprendiendo, además el derecho a la acción colectiva y a la huelga.

Sometida en votación se **rechazó** (4 votos a favor, 28 votos en contra, 0 abstención)

84. ICC N°474/613-4

Artículo X. El Estado promoverá que las directivas de los sindicatos y asociaciones de trabajadores estén compuestas por al menos un cincuenta por ciento de mujeres, incluyendo mecanismos de inclusión de las diversidades y disidencias sexogenéricas.

Sometida en votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra, 2 abstenciones).

85. ICC N°495-4

Artículo XX2. Negociación colectiva y derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras del Estado

La negociación entre el Estado y las organizaciones de trabajadores del Estado acerca de las condiciones de trabajo y empleo y la regulación de las relaciones entre el Estado y sus trabajadores/as u organizaciones de trabajadores/as es un derecho reconocido y garantizado, y es deber del Estado y sus autoridades el otorgar a los y las representantes de las organizaciones las condiciones adecuadas para el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas.



La ley regulará el procedimiento que regirá la negociación entre las organizaciones de trabajadores del Estado y las autoridades. La ley además establecerá un procedimiento, en el que se asegure la participación incidente de las organizaciones de trabajadores del Estado, señalando los límites a este derecho, siempre asociados al carácter de servicios mínimos esenciales definidos como aquellos cuya interrupción en un momento determinado pueda tener consecuencias para la vida, la seguridad o la salud de las personas.

La Constitución reconoce y garantiza el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores del Estado, y es causa justificada de inasistencia para todos y todas las funcionarías públicas que legítimamente concurren a ella, y por lo tanto no les ocasionará consecuencias jurídicas adversas. Sin perjuicio de ello, debe entenderse que las excepciones a este derecho de carácter general deben ser de interpretación restrictiva y dirán relación con los servicios mínimos esenciales y con quienes ejerzan funciones directivas de alto nivel o cargos superiores de mando, que tengan facultades de representación y por tanto el carácter de contraparte de las/os funcionarios en huelga.

El ejercicio de la huelga por parte de los trabajadores y trabajadoras del Estado no será constitutivo de falta de servicio por parte del Estado.

Se solicitó votación separada del penúltimo y último inciso.

Sometida en votación el penúltimo inciso se **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 0 abstenciones).

Sometida en votación el último inciso se **rechazó** (6 votos a favor, 24 votos en contra, 2 abstenciones).

Sometida en votación el resto de los incisos se **rechazó** (7 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstención).

86. ICC N°555-4

N° XX [Derechos Colectivos de los trabajadores].

El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Es deber del Estado promover instancias de mediación y diálogo social entre las organizaciones sindicales y las de los empleadores.

El derecho de los trabajadores organizados, primeramente, en sindicatos u otras reguladas por ley, a negociar colectivamente con la empresa en que laboren, salvo los casos en que la ley expresamente prohíba negociar.

Es deber del Estado promover una solución justa y pacífica de los conflictos colectivos del trabajo.

El derecho a la huelga en la negociación colectiva según lo determine la ley. Se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores organizados en sindicatos con sus empresas. La ley que regule el ejercicio de este derecho fijará las condiciones que permitan asegurar los servicios esenciales para la comunidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad no tendrán derecho a huelga. Una ley podrá extender esta prohibición a ciertos órganos de la administración pública del Estado.

Sometida en votación se **rechazó** (4 votos a favor, 24 votos en contra, 4 abstenciones).

87. ICC N°568-4

Artículo x: El Estado reconoce a la organización sindical como libre y autónoma en su organización y funcionamiento. Se reconoce la libertad sindical y los sindicatos como organizaciones para la representación, defensa y promoción de los derechos económicos y sociales de las personas trabajadoras y trabajadores del sector público y municipal.

Artículo xx: El Estado reconoce el derecho de todas y todos los trabajadores a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización, para promover y proteger sus intereses económicos, sociales, culturales, de género, y otros que estime convenientes.

Artículo xxx: El Estado reconoce el Derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y a fundar organizaciones internacionales o a afiliarse a las mismas.

Artículo xxxx: La afiliación a los sindicatos del sector público y municipal, será automática, pero la desafiliación, en cualquier nivel, será voluntaria.



Artículo xxxxx: El derecho de acción sindical dentro y fuera del Servicio Público o Municipal, en todo caso comprenderá el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga.

Artículo xxxxxx: Los sindicatos del del sector público y municipal que se consideren lesionados en su derecho a la libertad sindical o de derecho de acción sindical podrán reclamar su tutela ante los tribunales competentes por un proceso preferente y sumario.

Artículo x: El Estado reconoce, garantiza y promociona el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos de trabajadoras y trabajadores del sector público y municipal, y las y los Jefes de Servicio o sus asociaciones.

Artículo xx: La expresión negociación colectiva debe comprender todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, y una organización o varias organizaciones de trabajadoras y trabajadores, que tenga por fin de: a) fijar condiciones de trabajo y empleo; b) regular las relaciones entre empleadores y las y los trabajadores; c) regular las relaciones entre empleadores o de sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadoras y trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.

Artículo xxx: Los convenios colectivos tendrán fuerza de ley dentro del ámbito funcional, personal y territorial que las partes definan.

Artículo xxxx: El Estado, incluidas las municipalidades, tendrán la obligación de estimular y fomentar la negociación colectiva en todos sus niveles y garantizar sus resultados frente al incumplimiento de lo acordado en los convenios colectivos.

Artículo xxxxx: La titularidad de la negociación colectiva la detenta la organización sindical.

Artículo x: La constitución reconoce el derecho a huelga, de información, de extensión de la huelga y de otras medidas de acción colectiva de los trabajadores y trabajadoras del sector público y municipal, en cuanto tales para la defensa de todos los intereses políticos, económicos y sociales que les son propios.

Artículo xx: El ejercicio del derecho a huelga no puede dar lugar a sanción alguna ni ser motivo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo. Mientras dure la huelga el empleador no podrá reemplazar a los huelguistas por otros trabajadores o trabajadoras contratados o cedidos temporalmente para anular u obstaculizar los efectos de la huelga, ni externalizar la actividad del servicio público o municipalidad, con la misma finalidad impeditiva del ejercicio de este derecho fundamental.

Artículo xxx: Cuando la huelga se declare en actividades esenciales de interés vital de reconocida e inaplazable necesidad, el ejercicio del derecho puede ser limitado estableciendo las prestaciones mínimas indispensables a mantener durante la huelga. Una autoridad independiente será la encargada de establecerlos debiendo tener como únicos criterios para restringirla aquellas que amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.

Artículo xxxx: Si el motivo de la huelga tuvo por finalidad restituir el cumplimiento obligaciones por falta grave y deliberada del empleador, no se descontará salario, remuneración o estipendio alguno por el tiempo en que la paralización haya durado.

Se solicitó votación separada del primer artículo xxxx.

Sometida en votación el primer artículo xxxx se **rechazó** (3 votos a favor, 28 votos en contra, 2 abstenciones).

Sometida en votación el resto de la iniciativa se **rechazó** (6 votos a favor, 25 votos en contra, 2 abstenciones).

88. ICC N°569-4

2.- Precepto constitucional sobre el derecho de sindicalización, libertad y autonomía sindical.

Se reconoce la libertad sindical de las y los trabajadores, públicos y privados, para constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, sean estas nacionales e internacionales, las cuales tendrán derecho a negociar y celebrar contratos colectivos.

La organización de trabajadoras/es gozará de personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señale la ley.

Las organizaciones sindicales, en cumplimiento de sus fines, tendrán derecho a participar en la vida pública y política del país, en las instancias que correspondan sea a nivel local, regional, nacional e internacional. Las y los dirigentes sindicales podrán optar libremente a cargos de elección popular, siendo sólo incompatible el ejercicio de ambos al mismo tiempo.



El derecho a constituir organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, a afiliarse y desafinarse de ellas, a darse su propia normativa y realizar su actividad sin intervención de terceros.

El Estado deberá permitir que los sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales sindicales funcionen libremente, absteniéndose de toda intervención que limite este derecho y garantizándoles su autonomía.

Las y los dirigentes sindicales elegidos por los trabajadores gozan del derecho a la Información y consulta, así como a la protección legal adecuada contra cualesquiera forma de vulneración de la libertad y autonomía sindicales.

Las organizaciones sindicales no podrá ser disuelta por decisión administrativa.

3. - Precepto constitucional sobre el derecho de negociación colectiva:

La titularidad sindical para efecto de la negociación colectiva corresponde a las organizaciones sindicales, la que podrá ser por empresa, interempresas, grupos económicos, por ramas de actividad económica, por territorios o nivel nacional e internacional, si así procediese.

El Estado deberá promover y garantizar la negociación colectiva en todo nivel, sea por empresa, interempresas, grupos económicos, por ramas de actividad económica, por territorios o nivel nacional e internacional, si fuese del caso, creando las condiciones necesarias para su desarrollo y efectividad.

Las organizaciones sindicales tendrán el derecho preferente y excluyente de negociar colectivamente.

4.- Precepto constitucional sobre el derecho de huelga:

Las y los trabajadores del sector público como privado en el ejercicio de la libertad sindical tendrán pleno derecho a ejercer las acciones colectivas que legítimamente les correspondan, incluida la huelga, siendo de sus exclusivas competencia la definición del ámbito de los intereses que se propongan defender mediante la huelga u otra acción colectiva.

La ley podrá autorizar, respecto de empresas o instituciones que presten servicios esenciales en el ámbito de la vida, la salud o seguridad de la población, que se establezcan servicios mínimos indispensables y estrictamente necesarios para evitar una afectación a esos derechos.

Se prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga o de la empresa de trabajadores en huelga. La ley no podrá establecer limitaciones o restricciones a la huelga.

Será competencia de tribunales especializados la calificación de dichos servicios mínimos.

*Sometida en votación se **rechazó** (13 votos a favor, 19 votos en contra, 1 abstención).*

89. ICC N°587-4

Artículo X. Derecho a la Libertad Sindical.

Se reconoce la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras, del sector público y privado, para constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, con derecho a negociar y celebrar instrumentos colectivos, y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la Huelga.

Los trabajadores y trabajadoras deben gozar de la adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo. Especialmente contra aquellos actos que tengan por objeto sujetar el empleo de un trabajador o trabajadora a la condición de que no se afilie a un sindicato, o; a la de dejar de ser miembro de uno, y, de despedir a un trabajador o trabajadora o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales dentro o fuera de la empresa.

Los sindicatos o el o la trabajadora que se consideren lesionado en su derecho a la libertad sindical o de derecho de acción sindical podrán reclamar su tutela ante los tribunales competente por un proceso preferente y sumario. La tutela de la actividad sindical implica la conservación de la estabilidad en el empleo de los trabajadores y trabajadoras ante la conducta antisindical del empleador, asociación empresarial o la administración pública, o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada.

Se reconoce como valiosa la participación de los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, en la gestión de las empresas. El legislador deberá determinar en qué empresas y bajo qué condiciones podrán participar los trabajadores y trabajadoras como parte del órgano directivo correspondiente.

Artículo X. Derecho a la Sindicalización.



Se reconoce el rol preferente de los sindicatos en la comunidad y su condición de único representante de los trabajadores y trabajadoras ante el o los empleadores que corresponda.

Los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la protección y promoción de sus intereses, pudiendo afiliarse y desafiliarse de estas con la sola condición de observar sus estatutos.

Las organizaciones sindicales tienen el derecho de constituir, a su vez, organizaciones sindicales de grado superior u organizaciones internacionales, en los niveles que autónomamente decidan, pudiendo afiliarse y desafiliarse de estas con la sola condición de observar sus estatutos.

Las organizaciones sindicales del sector público y privado, sin distinción alguna y en todos sus niveles, tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos, de elegir libremente sus representantes, de formular su programa de acción, organizar su administración y actividades de manera autónoma. El Estado debe promover este derecho y abstenerse de toda intervención que lo limite, garantizando su autonomía.

Las organizaciones sindicales del sector público y privado, en todos sus niveles, y sus representantes tienen derecho a las facilidades y garantías para el ejercicio oportuno y eficaz de sus funciones reconocidas en sus estatutos y la ley para el cumplimiento de sus fines. La ley regulará el derecho de información, consulta y participación de manera amplia y vinculante.

Las y los representantes de las organizaciones sindicales del sector público y privado, sin distinción alguna, tienen derecho a la protección judicial y administrativa contra cualquier acto de condicionamiento, coacción, persecución, injerencia, entorpecimiento o afectación a sus funciones reconocidas en la ley y sus estatutos.

Artículo X. Derecho a la Negociación colectiva.

La Negociación Colectiva es el derecho de las organizaciones sindicales del sector público y privado, en cualquiera de sus niveles, para acordar y regular con un empleador o varias organizaciones de empleadores o con el Estado, materia de interés común mediante instrumentos colectivos, debiendo respetar los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de los trabajadores y trabajadoras. El Estado deberá promover y adoptar todas las medidas adecuadas para fomentar el desarrollo pleno y eficaz de este derecho.

Es competencia de las organizaciones sindicales ejercer el derecho a negociación colectiva en el nivel que estimen conveniente, siendo estos compatibles y no excluyentes. En el caso de coincidencia en las materias objeto de negociación, ha de primar aquella disposición que sea más favorable para los trabajadores y trabajadoras.

La ley asegurará la negociación colectiva ramal en el sector público y privado y establecerá sus mecanismos de extensión.

Artículo X. Derecho de Huelga.

Se reconoce y garantiza el derecho a la huelga de las y los trabajadores, del sector público y privado, sin distinción alguna, siendo competencia de las organizaciones sindicales definir el ámbito y los intereses que se propongan defender mediante su ejercicio. El legislador no podrá restringir su ámbito ni su contenido esencial.

La ley establecerá las limitaciones a la Huelga únicamente en aquellos casos en que, por sus características, afecte la vida, la salud o seguridad de la población. El legislador no podrá prohibir la huelga ni imponer restricciones que impidan su ejercicio o afecten su contenido esencial.

El ejercicio del derecho a huelga no puede dar lugar a sanción alguna ni ser motivo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo.

Queda prohibida la Huelga en las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública.

*Sometida en votación se **rechazó** (6 votos a favor, 27 votos en contra, 0 abstenciones).*

90. ICC N°630-4

Artículo XX. Del Derecho a formar sindicatos, a la negociación colectiva y a la huelga.

El Estado reconoce el derecho a la libertad sindical, respecto a la cual toda persona tiene derecho a formar sindicatos y a sindicarse para la defensa, asistencia y representación de los intereses de trabajadoras y trabajadores, así como al reconocimiento efectivo del derecho a negociar y celebrar contratos colectivos en el nivel que las partes establezcan y el derecho a adoptar acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga. Para el ejercicio de estos derechos, todo sindicato u organización de trabajadores podrá federarse y confederarse, sin más limitación que aquellas que sus miembros les impongan.



El derecho a la negociación colectiva se ejercerá por una o varias organizaciones sindicales asociadas, federadas o confederadas, ante un empleador o un grupo de empleadores, estén organizados o no, y, será potestad de las organizaciones sindicales ejercer el derecho a negociación colectiva en el nivel que mejor determinen para sus intereses, sea nacional, por rama o por empresa, para fijar remuneraciones, participación, condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores o sus organizaciones y en general las materias que sean de interés entre ambos. La ley no podrá limitar el nivel de la negociación ni las materias de la misma. La ley establecerá las condiciones y procedimientos para la extensión de los convenios colectivos.

La ley regulará el ejercicio del derecho a huelga y a la acción colectiva, los que no pueden estar limitados sino respecto de la atención de las necesidades o servicios esenciales de la comunidad. La ley fijará las condiciones de los servicios esenciales mínimos durante el ejercicio de la huelga. Las excepciones a este derecho serán siempre de interpretación restrictiva y sólo se relacionarán con la protección de la vida, la salud o seguridad de la población.

No podrán negociar colectivamente ni ejercer el derecho a huelga las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, ni quienes ejerzan funciones directivas, de administración, o que tengan facultades de representación del empleador.

La convencional Miranda **retiró** la iniciativa N°630 en esta materia.

91. ICC N°682-4

Artículo X: Derecho a la libertad sindical.

La Constitución asegura a trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.

Los sindicatos serán titulares exclusivos del derecho a la negociación colectiva y huelga, en tanto únicos representantes de trabajadores y trabajadoras ante el o los empleadores que corresponda.

El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, afiliarse y desafiliarse de ellas, a darse su propia normativa, trazar sus propios fines y realizar su actividad sin intervención de terceros.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señale la ley.

La Constitución asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de los trabajadores y trabajadoras.

Se establecerán por ley las modalidades y procedimientos en que las personas trabajadoras ejercerán el derecho a negociar colectivamente.

La Constitución asegura el derecho a huelga. Compete a los trabajadores y las trabajadoras decidir el ámbito de intereses que se propongan defender, aspectos que no podrán ser limitados por la ley.

El legislador no podrá prohibir la huelga. La ley sólo podrá establecer limitaciones a la huelga para atender servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población.

No podrán declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.

Sometida en votación se **aprobó** (19 votos a favor, 13 votos en contra, 1 abstención).

92. ICC N°747-4

Artículo 4: Sobre el derecho colectivo al trabajo. La Constitución reconoce la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras para constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con derecho a negociar y celebrar contratos colectivos, y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.

Este derecho comprenderá:

1. Libertad de constitución en cualquier nivel (de empresa o supraempresa), de obtención de su personalidad jurídica, de determinar su reglamentación, la representación y de actuación sindical en la empresa;



2. Los representantes elegidos por trabajadores y trabajadoras gozan del derecho a la información y consulta, así como a la protección legal adecuada contra cualesquiera formas de condicionamiento, coacción, persecución o limitación del ejercicio legítimo de sus funciones. La ley determinará su fuero.

3. La Constitución garantiza el derecho a la acción colectiva y a la huelga, tanto en los conflictos jurídicos como de intereses o económicos.

4. La negociación colectiva y la huelga serán ejercidas exclusivamente por organizaciones sindicales.

5. La ley establecerá servicios mínimos restrictivamente, en aquellas huelgas cuyos efectos puedan afectar la vida, salud o seguridad de la población. La pérdida de utilidades no será causal suficiente para dicha determinación.

6. La ley establecerá un sistema de negociación colectiva en el sector público, comprendiendo, además, el derecho a la acción colectiva y a la huelga a los funcionarios del Estado.

Será competencia de los trabajadores y trabajadoras definir el ámbito de los intereses que se proponga defender mediante huelga, no pudiendo la ley limitarlo.

Será competencia de las organizaciones sindicales la promoción y defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras que representan, y ejercer el derecho de contratación colectiva a nivel que estimen conveniente, sea nacional, intersectorial, ramal, o de empresa. La ley podrá establecer un sistema de negociación colectiva o mecanismos de extensión, o ambos.

Las normas de este artículo no podrán interpretarse o aplicarse de forma que disminuyan los derechos laborales reconocidos en las declaraciones y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile.

Sometida en votación se **rechazó** (6 votos a favor, 25 votos en contra, 2 abstenciones).

93. ICC N°1025

ARTÍCULO XX DERECHO A LA SINDICALIZACIÓN

Todo trabajador o trabajadora puede fundar sindicatos, unirse a sindicatos y desafiliarse de los mismos. Por cada empleador o empleadores asociados, solo podrá existir una organización sindical de trabajadores y/ o trabajadoras, que representará a todos los trabajadores y trabajadoras que laboren en la o las empresas del empleador o de los empleadores asociados.

ARTÍCULO XX DERECHO A NEGOCIAR COLECTIVAMENTE

Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a presentar mediante la o las organizaciones sindicales peticiones colectivas de índole laboral al o a los empleadores en forma individual o conjunta en los plazos que estimen convenientes, siendo vinculante para estos últimos. El Estado debe promover y garantizar la negociación colectiva entre las organizaciones sindicales y los empleadores en todos sus ámbitos, actividades e instancias, sin mayor injerencia.

ARTÍCULO XX DERECHO A LA HUELGA

Todos los trabajadores y trabajadoras en forma colectiva, pueden ejercer el derecho a huelga en el ámbito, actividad o instancia laboral en que se desempeñen.

Sometida en votación se **rechazó** (6 votos a favor, 25 votos en contra, 2 abstenciones).

(c.206) Seguridad social y sistema de pensiones (IIC N°215, 244; IPC N°02-4, 17-4).

94. ICI N° 215

18. El derecho a la seguridad social. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio de este derecho. El Estado garantiza el acceso a prestaciones mínimas establecidas por ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. El Estado deberá respetar el derecho de las personas a elegir la institución que entregue estas prestaciones y no podrá establecer discriminaciones arbitrarias en razón de ello.

El sistema de previsión deberá, a lo menos, resguardar a las personas contra las contingencias de vejez, invalidez o muerte, enfermedad y embarazo, seguridad y salud en el trabajo y el desempleo.

La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud de este derecho y a la forma en que ellas se financiarán, corresponderá exclusivamente al legislador, con arreglo a la presente Constitución. Sólo la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

La legislación sobre la seguridad social o que incida en ella, tanto del sector público como del sector privado, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.



Las leyes que regulen el sistema de seguridad social y el ejercicio de este derecho deberán ser aprobadas por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.”

Sometida en votación se **rechazó** (12 votos a favor, 21 votos en contra, 1 abstención).

95. ICI N°244

Artículo 24

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Sometida en votación se **rechazó** (5 votos a favor, 27 votos en contra, 1 abstención).

96. IPC N°02

Artículo XX.

“El Estado deberá tutelar preferentemente el derecho a la seguridad social.

La ley creará un sistema de seguridad social que asegure el acceso de todos los chilenos en edad de retiro a una pensión básica universal, cuyo financiamiento provendrá de la recaudación tributaria general.

Dicho sistema incluirá pensiones adicionales financiadas con ahorros individuales provenientes de cotizaciones previsionales obligatorias razonables, las que permanecerán en todo momento en la propiedad de la respectiva persona cotizante, tanto en capital como en rentabilidad. Las cotizaciones serán acreditadas en cuentas individuales de capitalización, y sus fondos y saldos tendrán el carácter de heredables, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables, y no podrán ser objeto de nacionalización o estatización bajo ninguna circunstancia. La ley no podrá destinar parte alguna de estos fondos a financiar pensiones de terceros distintos del cotizante.

Las personas tendrán siempre el derecho a elegir libremente la entidad administradora o gestora de sus fondos previsionales acumulados, sea ella privada, estatal o mixta. En ningún caso la ley podrá establecer el monopolio estatal de la administración o gestión de las cotizaciones previsionales ni de dichos fondos.

La ley velará para evitar pensiones diferentes entre hombres y mujeres cuyos fondos previsionales ahorrados sean idénticos en su monto, respetando las modalidades elegidas por cada cual”.

“Artículo Transitorio: Las cuentas de capitalización individual existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución, abiertas en conformidad al Decreto Ley N°3.500, de 1981, permanecerán íntegramente vigentes hasta la utilización total de los fondos por el respectivo titular, cotizante, pensionado o heredero. En ningún caso la ley podrá expropiar, nacionalizar ni reducir los fondos de estas cuentas o afectarlas a un destino o titular distinto de la pensión del cotizante o de sus herederos”.

Sometida en votación se **rechazó** (8 votos a favor, 18 votos en contra, 7 abstenciones).

97. IPC N°17

Artículo XX:

El Derecho a la Seguridad Social

“El Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios esenciales de universalidad, tanto en lo relativo a la población protegida, como a las contingencias sociales amparadas; suficiencia, proveyendo prestaciones oportunas y actualizadas; uniformidad, unidad y participación en la administración y esencialmente solidaridad en su financiamiento.

La definición de la política de seguridad social y el control del sistema que se establezca competen al Estado y al esfuerzo de trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias.

La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores.

La seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas.”

Artículo Transitorio



Dentro del plazo de un año, una vez aprobada la nueva Constitución Política, deberá adecuarse la actual legislación sobre seguridad social a las normas que establece el Artículo XX de la Constitución.

Expirado dicho plazo, asumirá de pleno derecho la recaudación, pago y gestión de los ahorros acumulados en los fondos de pensiones, el Instituto de Previsión Social, que se regirá hasta tanto se dicten las leyes que desarrollen la garantía constitucional del Artículo XX.

Las administradoras de fondos de pensiones deberán hacer traspaso de los fondos o documentos que los respalden y los registros individuales de cada afiliado activo o pensionado al referido Instituto dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta norma constitucional. Corresponderá a la Superintendencia de Pensiones supervigilar al Instituto de Previsión Social en todo este proceso.

Se solicitó votar en forma separada el artículo transitorio.

El convencional Harboe manifestó que debía ser votado el articulado en primer lugar, y posteriormente el artículo transitorio, ya que el artículo transitorio poseía una vinculación en su contenido con el resto del articulado.

Sometida en votación el resto del articulado se **aprobó** (20 votos a favor, 12 votos en contra, 1 abstención).

Sometida en votación el artículo transitorio se **rechazó** (4 votos a favor, 28 votos en contra, 1 abstención).

98. IPC N°63

"El derecho a un sistema de seguridad social basado en cuentas individuales que reciba aportes personales e institucionales.

La administración de la seguridad social podrá realizarse a través de instituciones públicas o privadas, conforme lo establezca la Ley.

Los cotizantes se les reconocerá el derecho de propiedad de sus respectivas cuentas de capitalización individual con derecho al autoprestamo de parte o la totalidad de los fondos acumulados, ó al retiro de la totalidad de los fondos acumulados en sus respectivas cuentas individuales"

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 21 en contra, 4 abstenciones).

99. ICC N°28

ARTICULO XX: "El Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios esenciales de universalidad, tanto en lo relativo a la población protegida, como a las contingencias sociales amparadas; suficiencia, proveyendo prestaciones oportunas y actualizadas; uniformidad, unidad y participación en la administración y esencialmente solidaridad en su financiamiento.

La definición de la política de seguridad social y el control del sistema que se establezca competen al Estado y al esfuerzo de trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias.

La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores.

La seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas.

ARTÍCULO TRANSITORIO: Dentro del plazo de un año, una vez aprobada la nueva Constitución Política, deberá adecuarse la actual legislación sobre seguridad social a las normas que establece el Artículo XX de la Constitución.

Expirado dicho plazo, asumirá de pleno derecho la recaudación, pago y gestión de los ahorros acumulados en los fondos de pensiones el Instituto de Previsión Social, que regirá hasta tanto se dicten las leyes que desarrollen la garantía constitucional del Artículo XX.

Las administradoras de fondos de pensiones deberán hacer traspaso de los fondos o documentos que los respalden y los registros individuales de cada afiliado activo o pensionado al referido Instituto dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta norma constitucional. Corresponderá a la Superintendencia de Pensiones supervigilar al Instituto de Previsión Social en todo este proceso.

La convencional Delgado **retiró** la iniciativa.



100. ICC N°135

Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

número XX: El derecho a la seguridad social. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio de este derecho.

El Estado garantiza el acceso a prestaciones mínimas establecidas por ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. El Estado deberá respetar el derecho de las personas a elegir la institución que entregue estas prestaciones y no podrá establecer discriminaciones arbitrarias en razón de ello.

El sistema de previsión deberá, a lo menos, resguardar a las personas contra las contingencias de vejez, invalidez o muerte, enfermedad y embarazo, seguridad y salud en el trabajo y el desempleo. La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud de este derecho y a la forma en que ellas se financiarán, corresponderá exclusivamente al legislador, con arreglo a la presente Constitución. Sólo la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

La legislación sobre la seguridad social o que incida en ella, tanto del sector público como del sector privado, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Las leyes que regulen el sistema de seguridad social y el ejercicio de este derecho deberán ser aprobadas por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 24 en contra, 2 abstenciones).

101. ICC N°331

“La Constitución asegura a todas las personas:

N°XX. El derecho a la seguridad social.

El Estado deberá formular una política de seguridad social, fiscalizar el funcionamiento del sistema, y garantizar el acceso universal a prestaciones básicas que satisfagan de modo uniforme, solidario y suficiente los estados de necesidad, en los términos que establezca la ley.

Las prestaciones del sistema podrán ser otorgadas por entidades públicas o privadas, bajo las normas y fiscalización del Estado.

La afiliación y cotización al sistema será obligatoria para todos los trabajadores sean dependientes o independientes. Cuando fuere el caso, las personas tendrán el derecho a elegir el sistema al que deseen acogerse, así como la entidad que brinde prestaciones de seguridad social.

No se podrá aplicar como sanción la pérdida de derechos previsionales. Las cotizaciones y los fondos previsionales acumulados en cuentas individuales constituyen propiedad de sus titulares.

El Estado asegurará el acceso a una pensión básica a todas las personas, en la forma que lo determine la ley.

Las materias relativas a la seguridad social serán de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.”

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 en contra, 1 abstención).

102. ICC N° 357

Artículo XXX: Del derecho al mínimo vital y al ingreso básico universal.

El Estado reconoce el derecho humano al mínimo vital.

El Estado debe proporcionar a cada habitante de la República una transferencia monetaria, periódica, individual, incondicional e inembargable.

Para asegurar este mínimo se deberá destinar una cantidad suficiente de recursos dentro de la Ley de Presupuestos para la preservación de los servicios y prestaciones sociales.

La ley que regule la organización e implementación del ingreso básico garantizará que, en el caso de las personas en contextos de dependencia, la administración de su ingreso esté a cargo, total o parcialmente, de sus cuidadoras o cuidadores.

Artículo XXX transitorio:

El gobierno remitirá un proyecto de ley para la implementación del derecho al mínimo vital y al ingreso básico universal dentro de los primeros dos años contados desde la entrada en vigor de la presente constitución.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 26 en contra, 1 abstención).



103. ICC N° 358

Artículo XX: El Estado reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la Seguridad Social, constituida como servicio público que otorga prestaciones contributivas y no contributivas, que aseguran cobertura decorosa y digna ante las contingencias sociales, que, entre las prestaciones que regule la ley, debe incluir las de asistencia médica, prestaciones monetarias por enfermedad, cesantía, vejez, invalidez, sobrevivencia, maternidad, apoyos y cuidados familiares, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Al Estado, como responsable del servicio público, corresponde proveer de un piso de protección social suficiente a toda la población.

El legislador definirá y regulará las cotizaciones tanto de empleadores como trabajadores, los aportes del Estado, la gestión y la participación social, velando por el desarrollo de la seguridad social conforme sus principios, en particular, la universalidad y la solidaridad, cuidando la sostenibilidad de los distintos regímenes que la integran.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 22 en contra, 5 abstenciones)

104. ICC N° 362

ARTÍCULO X: DERECHO A SEGURIDAD SOCIAL. El Estado reconoce y promueve las siguientes garantías mínimas de seguridad social: prevención, asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, de desempleo, de vejez, en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de sobrevivientes, prestaciones para eventos de pandemia o afectaciones derivadas de catástrofes naturales y del cambio climático, todo en conformidad con los principios de protección de esta Constitución, de los Tratados Internacionales y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

El Estado creará un Sistema Nacional de Previsión y Seguridad Social regido por los principios de universalidad, comprensividad, suficiencia de las prestaciones, sostenibilidad financiera, solidaridad y redistribución del ingreso, igualdad y uniformidad en el trato, unidad, responsabilidad estatal, eficiencia, y participación de los y las trabajadoras en su gestión.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.

105. ICC N°372

Artículo XX: “La sociedad y el Estado reconocen a todas las personas el derecho a la Seguridad Social fundado en sus principios esenciales, tales como, el principio de universalidad objetiva y subjetiva, suficiencia o integridad, unidad, solidaridad, igualdad y participación.

Así el Estado adoptará todas las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humana, para la protección integral de la colectividad y para propender a una equitativa redistribución de la renta nacional.

El sistema de Seguridad Social deberá garantizar, promover y resguardar el Desarrollo Humano e Integral de todas las personas, mediante medidas económicas y otras disposiciones que promuevan el buen vivir, especialmente protegiendo la vida familiar, el ocio, el reconocimiento de la tercera edad, las niñeces, la vida digna de las personas con discapacidad de origen físico o intelectual, la neurodiversidad, como también toda persona que por razones externas a su voluntad no pueda valerse por sí mismo, sea por desempleo temporal, maternidad o paternidad, vejez o incapacidad física o mental.

El sistema de Seguridad Social protege a las personas en la enfermedad, vejez, invalidez, viudedad y orfandad, así como en el desempleo y en las demás situaciones de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo.

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a que se prevean y garanticen los medios adecuados para sus necesidades vitales en caso de accidente, enfermedad, invalidez, ancianidad, paternidad o maternidad, desempleo involuntario. Asimismo, las personas con discapacidad tendrán derecho a la educación y a la formación profesional especializada para su desarrollo humano integral e inclusión en el mundo del trabajo y la economía nacional.

Corresponde al Estado organizar, coordinar, y colaborar en financiar un sistema de Seguridad Social unificado y descentralizado, con participación de organizaciones representativas de la sociedad civil y demás beneficiarios.

La maternidad y la paternidad, así como los cuidados, constituyen un trabajo adicional, reconocido y valorado por la sociedad; promovido y protegido por el Estado. Los trabajadores y trabajadoras que son o serán padre o madre gozarán de todos los seguros y bonos sociales legales de manera suficiente para su subsistencia digna.



Ninguna persona mayor ni persona con discapacidad deberán ser desentendidos por la sociedad y el Estado. Las personas mayores, las personas con discapacidad física e intelectual, los padres y madres, como todo aquél que requiera del sistema de previsión y seguridad social por situaciones de falta o disminución de medios de subsistencia o capacidad para sustentarse por sí mismo suficientemente ajenas a su voluntad resultan prioritarios y esenciales para el sistema de seguridad social.

La ley determinará las formas en que se financie y administre el sistema de Seguridad Social, asegurando su carácter unificado, descentralizado, solidario e integral, garantizando que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, dar certezas que el monto de las personas cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la situación de invalidez, vejez, desempleo temporal, paternidad o maternidad y otras circunstancias ajenas a la voluntad del beneficiado no esté sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas.

Asimismo, la ley deberá cubrir, especialmente, los riesgos de pérdida, suspensión o disminución involuntaria de la capacidad de trabajo individual, muerte del sostén económico de la familia o de cesantía involuntaria, así como el derecho a la atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación en caso de accidente, enfermedad o maternidad o paternidad y el derecho a prestaciones familiares a los jefes de hogares”.

Artículo Transitorio XX:

“Dentro del plazo de dos años, una vez aprobada la nueva Constitución Política, deberá adecuarse la actual legislación sobre Seguridad Social a las normas que establece el Artículo XX de la Norma Fundamental.

Las administradoras de fondo de pensiones deberán hacer traspaso de los fondos o documentos que los respalden y los registros individuales de cada afiliado activo o pensionado al órgano determinado por la ley que administre conjuntamente a las organizaciones representativas de trabajadores y demás beneficiarios en el plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta norma constitucional.

Corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, junto a la Superintendencia de Pensiones supervigilar dicho órgano determinado por la ley en todo este proceso.

*Sometida a votación se **rechazó** (2 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones).*

106. ICC N° 381

Art. XX. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Es deber del Estado garantizar prestaciones e ingresos suficientes, ciertos y dignos en caso de pobreza, enfermedad, parto, maternidad y paternidad, invalidez, vejez, desempleo, sobrevivencia, accidentes de trabajo, orfandad, o de estar al cuidado de personas en situación de dependencia; así como de toda circunstancia que derive en un estado de necesidad, de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo.

Art. XX. El Sistema de Seguridad Social tendrá una perspectiva transversal de género, reconociendo la situación de desventaja estructural en que se encuentran especialmente las mujeres y diversidades y disidencias sexogenéricas, circunstancia que será considerada para efectos de determinar los montos de las prestaciones en un sentido compensatorio.

Art. XX. La ley creará un sistema público de Seguridad Social, fundado en los principios de universalidad, solidaridad, reparto, suficiencia de las prestaciones, redistribución del ingreso y unidad. Participarán de su financiamiento el Estado; los y las trabajadoras; y los y las empleadoras a través de cotizaciones obligatorias.

Su control compete al Estado a través de órganos públicos, autónomos y sin fines de lucro; su administración será democrática, paritaria y participarán de ella representantes del Estado, de los y las trabajadoras; de los y las pensionadas; y de los y las empleadoras.

Art. XX. Será parte del sistema público de Seguridad Social el Sistema Plurinacional de Cuidados, cuya finalidad es reorganizar los trabajos domésticos y de cuidados tendiendo a su sostenimiento colectivo, así como a la superación de la actual división social y sexual del trabajo. Se garantizará a los y las trabajadoras domésticas y de cuidados, con cargo al Estado, los derechos laborales que resulten pertinentes y aplicables en igualdad de condiciones, sin violencia ni discriminación, así como las prestaciones económicas, de salud y de descanso suficientes y dignas a quienes desempeñan estos trabajos.

Artículo XX. El Estado garantizará que las personas refugiadas, apátridas, solicitantes de asilo y otros grupos histórica, cultural y socialmente excluidos, disfruten del mismo trato para el acceso a las prestaciones de seguridad social, de conformidad con las normas internacionales.

*Sometida a votación se **rechazó** (11 votos a favor, 19 en contra, 2 abstenciones).*



107. ICC N°436

Seguridad Social

Artículo 9.- El Estado debe consagrar un auténtico régimen público de Seguridad Social para todas las personas, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante estados o situaciones de necesidad. Con una real Seguridad y Salud Laboral que asegure prestaciones médicas y económicas suficientes y un Régimen Nacional Previsional y de seguridad Social administrado por el Estado, basado en los principios de solidaridad, universalidad, comprensividad, suficiencia de las prestaciones, sostenibilidad financiera y redistribución del ingreso, igualdad y uniformidad de trato, unidad, responsabilidad estatal, eficiencia, y participación de los y las trabajadoras en su gestión.

La convencional Labraña **retiró** la iniciativa.

108. ICC N°569

5.- Precepto constitucional sobre el derecho a la seguridad social.

El estado garantizará a las y los trabajadores el derecho a la seguridad social. Las personas tienen derecho a prestaciones universales de seguridad social que garanticen una vida digna.

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 24 en contra y 2 abstenciones).

109. ICC N°570

Artículo XX: Derecho a la seguridad social

El Estado reconoce, garantiza y respeta el derecho a la Seguridad Social fundamentado en los principios de universalidad, solidaridad, suficiencia, unidad, equidad de género, progresividad y participación de las personas beneficiarias, trabajadores y cotizantes. El derecho a la Seguridad Social se materializa mediante prestaciones definidas para la protección ante contingencias como la vejez, la maternidad, la enfermedad, los accidentes y enfermedades del trabajo, la dependencia, la situación de discapacidad, o la pérdida de empleo, las que son inembargables, imprescriptibles e irrenunciables y su acceso se encuentra garantizado para todas las personas y sus familias de conformidad a los principios de la Seguridad Social reconocidos en la Constitución y en los Pactos y Convenciones de Derechos Humanos reconocidos y ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Existirá un único sistema de Seguridad Social, de carácter público y obligatorio, el cual será administrado por un órgano estatal autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, financiado mediante cotizaciones obligatorias de las y los trabajadores, cotizaciones obligatorias de las y los empleadores y aportes del Estado. Las personas que sean beneficiarias de prestaciones de Seguridad Social estarán exentas de las cotizaciones que deban pagar las y los trabajadores.

La dirección superior del sistema público de Seguridad Social corresponderá a un Consejo de nombramiento democrático y en cuya conformación necesariamente deberá existir representación de personas trabajadoras y beneficiarias del sistema. Una ley orgánica determinará la composición de dicho Consejo, estableciendo los procedimientos para su nombramiento, las inhabilidades y las causales de remoción. El sistema público de Seguridad Social en su conjunto estará sometido a los mecanismos de control, de rendición de cuentas y de transparencia según lo establezca la constitución y las leyes.

Los fondos provenientes de las cotizaciones y aportes de Seguridad Social estarán exclusivamente destinados al cumplimiento de las prestaciones de Seguridad Social, y no podrán destinarse al financiamiento directo o indirecto del gasto público, a la generación y contratación de créditos o préstamos, el otorgamiento de garantías o la contratación de empréstitos con el Estado, sus organismos, empresas o sociedades donde éste tenga participación.

La convencional Miranda **retiró** la iniciativa.

110. ICC N° 589

Artículo x1. Derecho a la seguridad social. El derecho a la Seguridad Social es un derecho humano, fundamental y social, que tiene por fin la protección de la población, ante contingencias económicas y sociales durante todo el ciclo vital, para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad humana y al libre desarrollo de su personalidad.

Es un esfuerzo tripartito realizado por la sociedad en su propio beneficio. En este contribuye, el Estado, el empleador y el trabajador/a. Como tal derecho humano, tiene todos sus atributos, tales como ser inalienable, inextinguible, irrenunciable, universal, imprescriptible e indivisible.

Es deber ineludible y primordial del Estado, la promoción, respeto y permanente defensa del Derecho a la Seguridad Social para todos los y las habitantes del territorio chileno.



Esta Constitución garantiza su ejercicio, otorgando jerarquía supraconstitucional al Derecho Internacional de Derechos Humanos, estableciendo Control de Convencionalidad a las leyes, manteniendo Recursos administrativos y judiciales e institucionalidad de defensoría descentralizados a nivel de todo el país y estableciendo un Sistema de Seguridad Social que contemple mecanismos de participación social.

Artículo X2. Sistema de Seguridad Social. Se establece un Sistema de Seguridad Social, estatal, el cual debe cumplir con los siguientes principios: universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, suficiencia, evolución progresiva de derechos, concordancia de la Seguridad Social con la realidad económica, participación, obligatoriedad, integralidad, inmediatez y asignación preferente de recursos.

Este Sistema debe asegurar cobertura suficiente al menos en los siguientes ámbitos: Seguridad Social en Salud, Previsión Social, Seguridad y Salud Laboral y Servicios Sociales.

La ley determinará las prestaciones económicas y en especie o servicios que se otorgarán para la prevención y resolución de contingencias, como las derivadas de vejez, invalidez, desempleo, salud, muerte, sobrevivencia, situación familiar, habitacional y social, accidentes, necesidades de descanso, recreación y otras.

Las instituciones que establezca la ley para la regulación, provisión, ejecución, fiscalización y control del Sistema deben contemplar la participación directa de trabajadores y trabajadoras, tanto dependientes como independientes y de otros sectores de la comunidad.

Asimismo, el Sistema debe reconocer la plurinacionalidad y la relación de interculturalidad con sus derechohabientes.

Las instituciones que se pronuncien respecto a la cobertura de las prestaciones otorgadas por el derecho a la Seguridad Social, serán de derecho público, a través de un órgano colegiado, elegidos sus miembros por alta dirección pública, multidisciplinario jurídico – científico, técnico, imparcial, dotado de profesionales del campo del derecho, de la medicina, incluyendo en su conformación paridad de género e inclusión, órgano que resolverá las solicitudes de las personas con apego estricto a lo establecido en la constitución, las leyes y la normativa que rige la materia, a las que estarán sujetas cada una de sus decisiones, en calidad de funcionarios públicos.

En caso de que el Estado, deba delegar excepcional y parcialmente funciones que le competen en alguna de las ramas de la Seguridad Social, mantendrá la responsabilidad de exigir el debido cumplimiento de los principios, normas y los fines de la Seguridad Social a sus delegatarios, como también mantendrá el deber de rectoría, regulación, fiscalización, control y sanción sobre los privados que desempeñen roles públicos delegados. En ningún caso esos agentes privados tendrán fines de lucro en el tipo de actividades que les corresponda asumir en virtud de esa excepcional delegación de servicio público.

La rama de Previsión Social se concibe con un piso básico, no contributivo y universal de pensiones de vejez e invalidez, un segundo piso contributivo, de reparto y solidario para trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes y un tercer piso, sobre un monto de ingresos a determinar, voluntario, contributivo y de capitalización individual. Todo, regulado y administrado por una institución estatal.

La rama de Seguridad Social en Salud será cubierta por un Sistema Único de Salud, universal, público, integral, gratuito, plurinacional e intercultural, regido también por los principios de Seguridad Social antes señalados.

La Seguridad y Salud en el trabajo se centrará en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales y accidentes de trayecto, fomentando la seguridad en el trabajo y una vida sana como la vía correcta en la disminución de los siniestros, sin perjuicio de las prestaciones en servicio, en especie y económicas que deban otorgarse en el ámbito laboral dependiente e independiente, al acaecer una de las contingencias cubiertas.

Los Servicios Sociales tendrán consideraciones etarias y sociales, en equidad y en pro del bienestar personal, comunitario y social.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Estas deben establecer condiciones y plazos máximos para la implementación del ejercicio del Derecho a la Seguridad Social en un Sistema acorde a tal derecho.

1. Normas que regulen el tránsito desde la actual institucionalidad hacia un Sistema de Derecho humano y social a cumplir por el Estado, Universal, Plurinacional e Integrado de Seguridad Social.

2. Normas que regulen el tránsito de un sistema de financiamiento por cotizaciones, de cargo principalmente de trabajadores/as, hacia un financiamiento mediante impuestos generales y específicos. Será condición para ello, el que exista un sistema tributario justo, donde los impuestos sean equitativos solidarios y progresivos.



3. Normas que regulen la transición gradual desde la existencia actual de instituciones con fines de lucro que intermedian deberes a cumplir por la Seguridad Social, hacia la prohibición de tener participación de instituciones privadas con fines de lucro dentro del ámbito de la Seguridad Social, considerando que el Estado es el responsable de otorgar y garantizar el Derecho humano, fundamental y social de la Seguridad Social.

“Artículo transitorio

Mientras exista algún Sistema previsional privado, las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, serán siempre heredables. La ley determinará la forma de heredabilidad”.

“Artículo transitorio....

Mientras existan funciones de Seguridad Social a cargo de organismos privados, la ley no podrá permitir la defensa o representación de sus intereses, por parte de órganos del Estado, en contra de los y las habitantes que, en el ejercicio de sus derechos, impugnen las resoluciones relativas a acceso y cobertura de sus prestaciones de seguridad social”.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 27 en contra y 2 abstenciones).

111. ICC N°655

4. “REDACCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL”,

Propuesta de cláusula constitucional:

“La Constitución garantiza a todas las personas: el derecho a la seguridad social. El Estado garantizará a todas las personas la cobertura de los riesgos sociales vejez, salud y cesantía conforme a los principios de solidaridad, universalidad, suficiencia, unidad, igualdad, obligatoriedad y participación.

La administración de la cobertura de dichos riesgos sociales recaerá exclusivamente en el Estado.”

Sometida a votación se **rechazó** (3 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención).

112. ICC N°667

Artículo X. Servicios públicos para la ejecución del Estado social.

Para cumplir las finalidades del Estado social, la ley regulará la creación y el funcionamiento de los sistemas y servicios públicos adecuados y necesarios para la implementación de las medidas y acciones tendientes a la satisfacción de las prestaciones garantizadas por esta Constitución.

Todos los sistemas y servicios que garanticen derechos sociales serán parte del Estado social, y deberán organizarse y coordinarse conforme a él, considerando la distribución de competencias del Estado regional.

Los servicios públicos sociales deberán llevar a cabo las acciones necesarias para la ejecución de prestaciones accesibles, con cobertura universal, con estándares de calidad verificables y controlables, con mecanismos de participación y rendición de cuentas y contando con financiamiento suficiente y sostenible en el tiempo, sin perjuicio de las normas especiales que esta Constitución establece.

Sometida a votación se **rechazó** (2 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención).

113. ICC N°674

Artículo X: Derecho a la seguridad social

La Constitución garantiza el derecho a la seguridad social, fundado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación y oportunidad.

La ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, invalidez, viudez, orfandad, maternidad y paternidad; desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, la seguridad social asegurará la protección de las personas que ejercen labores domésticas y de cuidados no remunerados.

Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social y el control del sistema. Éste se financiará en forma conjunta por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación, en la forma que determine la ley. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema.



Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la administración del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención).

114. ICC N°687

Artículo permanente.- Toda persona residente de forma permanente en Chile, tendrá derecho a percibir una renta básica en dinero, que garantice las necesidades elementales de existencia. Esta renta será de carácter mensual, incondicional, individual, inembargable e independiente de todo otro ingreso. La ley determinará su monto y dispondrá la forma para que su transferencia sea automática, sin mediar solicitud, ni justificación alguna. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de la renta básica.

Artículo transitorio.- La renta básica reemplazará todo subsidio con fines similares y se implementará de conformidad a la progresividad que establezca la ley. El Presidente de la República, durante el primer año de su mandato, deberá dar cuentas al Congreso Nacional de las medidas que adoptará para la progresión de la efectividad de este derecho”

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 27 en contra, 1 abstención).

115. ICC N°701

Artículo XXX: Será labor esencial del Estado establecer un sistema de Seguridad Social que contemple Pensiones de vejez e invalidez que garanticen a lo menos un valor equivalente al del sueldo mínimo establecido por la ley de

El sistema de Seguridad Social deberá responder a criterios de eficiencia, eficacia, publicidad de los actos administrativos, probidad y dignidad humana.

ARTÍCULO TRANSITORIO: Se derogará el cuerpo normativo del Decreto Ley 3500 y se implementará un nuevo sistema de Seguridad Social que contemple pensiones de vejez e invalidez, que tenga como pilares fundamentales los criterios de igualdad, dignidad y justicia social; se adoptarán medidas incorporando necesariamente los criterios establecidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile en esta materia. Se evaluará mediante los mecanismos que la ley indique, quiénes y de qué forma serán beneficiarios de dicha pensión.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 27 en contra y ninguna abstención).

116. ICC N°795

Artículo xx

El Estado provisionará de forma exclusiva los servicios sociales para garantizar su acceso universal, con altos estándares en la calidad.

La convencional Ivanna Olivares retiró la iniciativa.

(c.207) Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales (IIC N°4, 8, 26, 43, 72, 85, 95, 102, 128, 205, 215, 221, 244, 251, 267; IPC N°01, 29, 30, 38, 39; ICC N°3, 6, 126, 307 379, 387, 396, 492, 590, 658, 668, 681, 735, 749, 872, 960, 968, 977, 986, 993 y 1030)

117. ICI N° 4-4

Los pueblos y naciones originarias tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud, om como al uso y la protección de las aguas, plantas, animales, minerales de interés vital y otros recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios.

Esto implica el reconocimiento y salvaguarda de los sistemas de salud de dichos pueblos, por parte del Estado, con el fin de asegurar su preservación, garantizar su desarrollo e integridad, conforme a su identidad territorial. Ello con el fin de mantener el equilibrio físico, mental, espiritual y social del ser humano, prolongar la vida y asegurar la trascendencia, todo lo cual forma parte de su patrimonio cultural.

Reconociendo que ningún sistema médico por si solo puede recuperar la salud, el Estado tendrá el deber de promover y garantizar el desarrollo de la salud intercultural y la complementariedad entre los sistemas médicos en las instituciones de salud del país, con enfoque de pertinencia cultural.

El Estado tomará las medidas para evitar el patentamiento de los conocimientos indígenas asociados a su sistema médico ancestral en todas sus formas, tangibles e intangibles, incluyendo técnicas y conocimientos de diagnóstico, prevención, rehabilitación, curación, así como las plantas o hierbas medicinales.

Sometida a votación se **rechazó** (11 votos a favor, 20 en contra y 1 abstención).